STAATSMINISTERIUM
FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ,
UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT

Freistaat
SACHSEN

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ, UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT
Postfach 10 05 10 | 01075 Dresden

Herr Tobias Mehnert
Vorsitzender des
Naturschutzverbandes Sachsen (NaSA) e. V.
Gablenzer Straße 2
09569 Oederan

Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Michael Fugel

Durchwahl
Telefon +49 351 564-25100
Telefax +49 351 564-25004

michael.fugel@
smekul.sachsen.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
51-8490/3/10

Dresden,
13. März 2023

Holzungsmaßnahmen im FFH-Gebiet Zschopautal
Anl. -1-

Sehr geehrter Herr Mehnert,

für Ihr Schreiben und die übermittelte rechtliche Einordnung zu Gebietsschutzfragen des Natura-2000-Systems der Kanzlei Baumann-Rechtsanwälte bedanke ich mich. Herr Staatsminister Günther hat die Fachabteilung gebeten, Ihnen eine Einschätzung des Hauses zu den Vorgängen im Zschopautal zu geben. Dieser Bitte komme ich natürlich gerne nach.

Zunächst bitte ich um Verständnis, dass sich die Beantwortung auch über den in der Zwischennachricht vom 18. November 2022 unterstellten Zeitraum hinaus verzögert hat. Tatsächlich gingen die fachaufsichtlich zu prüfenden Vorgänge und Fragen deutlich über die von Ihnen zitierten Presseberichte hinaus: Auf Intervention eines anderen anerkannten Naturschutzverbandes und anhängiger Dienstaufsichtsbeschwerden hat sich tatsächlich die Landesdirektion Sachsen (LDS) bereits seit Mai des Jahres 2022 intensiv mit den durchgeführten Fällarbeiten im FFH-Gebiet in der Nähe von Lichtenwalde befasst. Dies ist Ihnen auch durch die LDS bekanntgemacht worden.

Weiterhin ist im Lichte der Zwischenergebnisse der LDS durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) festgelegt worden, dass die für den Jahresanfang 2023 in Aussicht genommenen weiteren Bewirtschaftungsmaßnahmen des privaten Waldbesitzers fachaufsichtlich durch die LDS zu begleiten sind. Bereits identifizierte Probleme sollten so für die Zukunft vermieden und Bausteine für die sachgerechte Umsetzung des FFH Rechts im Wald erzeugt werden. Leider ist unser Haus am 30. Januar 2023 darüber unterrichtet worden, dass es noch vor Abschluss der fachaufsichtlichen Prüfungen und damit auch vor Zulassungsentscheidungen der unteren Naturschutzbehörde Mittelsachsen (UNB MSN) erneut zu Fällarbeiten mit möglichen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet gekommen ist.

Energieversorgung.
Sachsen.de
Plattform. Ansprechpartner. Information.

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Wilhelm-Buck-Straße 4
01097 Dresden

www.smekul.sachsen.de

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 3, 6, 7, 8, 13

Besucheradresse:
Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Erfüllung der Informationspflichten nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung auf www.smekul.sachsen.de

2023/16052

Zu dieser Entwicklung sind die LDS und die Untere Naturschutzbehörde um kurzfristige Stellungnahme zum Sachstand und dem geplanten weiteren Vorgehen aufgefordert worden.

Dies möchte ich dem aktuellen Stand unserer Bewertung voranstellen, um deutlich zu machen, dass unser Haus natürlich die Rechtsprechung des OVG-Bautzen (Beschluss vom 9. Juni 2020 - 4B 126/19) berücksichtigt und Vorgängen wie den im Zschopautal sehr wohl nachgeht. Zum konkreten Einzelfall ist zunächst festzuhalten, dass die LDS folgende wesentliche Bewertungen vorgenommen hat, die unser Haus grundsätzlich mitträgt:

Zutreffend ist zunächst, dass die von der UNB-MSN im Frühjahr 2022 durchgeführte FFH-Vorprüfung nicht hinreichend dokumentiert worden ist. Die UNB hat gegenüber dem NABU selbst entsprechende Änderungen zugesagt. Die LDS wird künftig darauf dringen, dass die Nachvollziehbarkeit des behördlichen Handelns zu jedem Verfahrensstand zu gewährleisten ist. Gleichzeitig wurde das materielle Ergebnis der UNB-Abschätzung, die vom privaten Vorhabensträger geplanten Maßnahmen könnten keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele zum Ergebnis haben, durch die LDS gemeinsam mit der fachlichen Expertise des Staatsbetriebes Sachsenforst (SBS) geprüft und nachvollzogen. Das Ergebnis dieser Prüfung durch die LDS war, dass die angemeldeten und durchgeführten Maßnahmen tatsächlich keine erheblichen Beeinträchtigungen hervorgerufen haben und auch in der ex-ante-Betrachtung der UNB abgeschätzt werden durfte, dass die vorgesehenen Aktivitäten nicht zu einer FFH-Verträglichkeitsprüfung führen muss.

Auch die für das Frühjahr 2023 vom Waldbesitzer vorgesehenen Maßnahmen sind von der LDS daraufhin geprüft worden, ob die von der unteren Naturschutzbehörde beabsichtigten Maßgaben ausreichend erscheinen, den fachlichen wie rechtlichen Ansprüchen an die Schutzgebietsverwaltung und den Arten- beziehungsweise Biotopschutz zu genügen. Obwohl auch hier die grundsätzliche Einschätzung der UNB MSN zur FFH-Verträglichkeit hinsichtlich der Belange der Lebensraumtypflächen und des Habitats des Großen Mausohrs mitgetragen wurden, wurden im weiteren bereits Anpassungen der Planungen und vertiefte Untersuchungen durch die LDS geltend gemacht. Dies betrifft zum einen den Schutz der Mopsfledermaus als einer kälteresistenten Art, bei der durch die LDS befürchtet wird, dass sie ihre Baumquartiere teilweise auch im Winterschlaf nutzt. Um Störungen auf die Populationen zu vermeiden, sollten Fällungen in den Mopsfledermaushabitaten nur zu einem späteren Zeitraum durchgeführt werden, in dem sich die Tiere nicht im Winterschlaf und nicht in ihren Wochenstuben befinden können. Auch pauschale Befreiungen der Fällung von höhlenreiche Einzelbäumen nach § 21 (1) Nr. 2 SächsNatSchG in Verbindung mit § 30 (2) BNatSchG wurden von der LDS kritisch gesehen und Einzelfallentscheidungen mit Betrachtungen zu möglichen milderen Mitteln gefordert. Dabei wird ausdrücklich auf die vom VG Leipzig zum Biotopschutz gemachten Ausführungen verwiesen.

Hinsichtlich des Besonderen Artenschutzes und der NSG-Verordnung wurden von der LDS Einzelfallprüfungen gefordert sowie auch hier die Verschiebung der Fällzeitpunkte empfohlen. Zur Begründung des öffentlichen Interesses und der Notwendigkeit der Maßnahme ist von der LDS insgesamt dringend die Beachtung der Ausführungen des Beschlusses des VG Leipzig vom 14. Januar 2022 empfohlen.

Diese fachaufsichtliche Hinweise werden nun in den weiteren behördlichen Abstimmungen aufgenommen und der Umsetzung auch über den Einzelfall hinaus zu Grunde gelegt werden.

Es ist sehr bedauerlich, dass den anstehenden Abstimmungen zwischen LDS und UNB durch das Handeln des Forsteigentümers zumindest schon vorgegriffen wurde, unabhängig davon, was die jetzt zusätzlich notwendigen Überprüfungen dazu materiell noch ergeben werden. Die LDS wird nun gegenüber der UNB auf notwendige Anordnung der Naturschutzbehörde des Landkreises gegenüber dem Verantwortlichen hinwirken, die auch die Ahndung erfolgter ungenehmigter Handlungen mitumfassen wird.

Trotz dieser unbefriedigenden Entwicklung ist mir jedoch auch wichtig zu betonen, dass die Prüfungen der LDS zugleich auch das Bemühen der UNB MSN belegt haben, bei knappen Ressourcen und im Spannungsfeld zwischen Naturschutz, Verkehrssicherung und Forstwirtschaft zu rechtlich wie fachlich tragfähigen Lösungen zu kommen. Der Versuch, den förmlichen Aufwand nach Möglichkeit für alle Beteiligten gering zu halten, ist nachvollziehbar und wird dabei auch durch unser Haus unterstützt. Ich muss Ihnen gegenüber nicht ausdrücklich betonen, dass bereits die bestehenden Aufgaben im Naturschutz an die untere Behördenebene ausgesprochen anspruchsvolle Anforderungen stellen, die durch die gesetzlichen Neuregelung im Interesse der Beförderung der erneuerbaren Energien noch steigen werden.

Eine „Rückkehr zum rechtstaatlichen Weg" ist mithin nicht erforderlich, sondern es bleibt vielmehr an der Schnittstelle von Forstwirtschaft und Naturschutz eine Daueraufgabe, für die Vielzahl von Konstellationen rechtlich, fachlich und vollzugstechnisch umsetzungsfähige Lösungen zu finden. An der wesentlich von Sachsen mitgeprägten Diskussion des Auwalds-Beschlusses des OVG Bautzen zwischen der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) und der Forstchefkonferenz (FCK) lässt sich ablesen, dass sich die verantwortlichen Verwaltungen diesen Herausforderungen stellen. Für wie anspruchsvoll dies in Bund und Ländern eingeschätzt wird, lässt sich den für Sie beigefügten gemeinsamen Empfehlungen dieser Gremien ablesen.

Erlauben Sie mir darüber hinaus noch wenige Anmerkungen zur grundsätzlichen Einordnung des Einzelfalls, auch wenn sich die von Ihnen übermittelten abstrakten rechtlichen Bewertungen in weiten Teilen mit Einschätzungen des SMEKUL decken. So ist Ihre Aussage, dass Monitoring-Maßnahmen eine vorangestellte Verträglichkeitsprüfung/Vorprüfung nicht ersetzen können, auch nach unserer Auffassung zutreffend.

Hinsichtlich der formalen Anforderungen an eine FFH-Vorprüfung ist aber darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um ein formfreies Prüfungsverfahren handelt (vgl. hierzu nur Rechtsprechung des BVerwG, Urteil vom 18. Dezember 2014 4 C 35.13, Rn. 33, 48; Beschluss vom 24. März 2015 – 4 BN 32.13, Rn. 12 sowie Urteil vom 14. Juli 2011 – 9 A 12.10). Eine konkrete Form für die Durchführung der FFH-Vorprüfung oder ein spezielles Verfahren für diese Prüfung ist gesetzlich nicht vorsehen, sofern im Falle einer Nachprüfung die Nachvollziehbarkeit der behördlichen Entscheidungen gewährleistet wird. Ich glaube, dass der Schwerpunkt unserer Bemühungen tatsächlich auf diesen materiellen Ergebnissen der Prüfungen liegen sollte.

Soweit Sie besorgen, dass innerhalb der FFH-Vorprüfung bereits Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen berücksichtigt worden seien, kann festgehalten werden, dass es nach dem Prüfungsergebnis der UNB zum Zeitpunkt der FFH-Vorprüfung noch überhaupt keiner Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bedurfte und diese daher auch im Rahmen der Vorprüfung nicht beleuchtet worden sind.

Erst als bei dem am 7. April 2022 stattfindenden Ortstermin zwischen UNB und Vorhabenträger ein versehentlich gefällter Höhlenbaum festgestellt wurde, erging eine naturschutzrechtliche Anordnung, in welcher die UNB dem Vorhabenträger aufgab, Fledermauskästen zu installieren.

Abschließend gehe ich davon aus, dass wir darin einig sind, dass § 34 Abs. 1 BNatSchG nicht generell die Pflicht zur Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen bei forstwirtschaftlichen Maßnahmen verlangt, sondern – wie bei allen anderen „Projekten" auch – diese nur dann gefordert sind, wenn nach fachlichen Prüfungen erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können. Auf Grund der diesbezüglichen Formulierungen in Ihrer Übersendungsmail und in der Zusammenfassung der rechtlichen Bewertung war mir diese Klarstellung noch wichtig.

Insgesamt ist aus meiner Sicht festzuhalten, dass den Naturschutzaspekten im Wald künftig noch stärker als bislang zur Geltung zu verhelfen ist und dies vorzugsweise dadurch geschieht, insbesondere die Schutzgebietsaspekte bereits in die forstlichen Planungen zu integrieren.

Diese Neuaufstellung zunächst der staatlichen Forstwirtschaft entlang von neuen Leitbildern wird aber Zeit benötigen. Mir ist daher bewusst, dass ich Ihre Bedenken und Befürchtungen durch die vorstehenden Ausführungen zumindest nicht vollständig zerstreuen kann. Für konstruktive, umsetzungsfähige Vorschläge beziehungsweise Konzepte, wie der Vollzug des Naturschutzrechts mit der vorhandenen personellen Ausstattung der Naturschutzbehörden noch effizienter ausgestaltet werden kann, bin selbstverständlich offen und dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Thomas Gröger
in Vertretung des Abteilungsleiters